

עין משפט נר מצוה

גז א מיי פ"ח מהלכות תרומות הלכה יא [טושי"ע יו"ד סי' שלח סעי' ד']

ב (מ"י שם הל"ן):
גז א מיי פ"ח מהלכות מעשר הלכה יג:

גכ ד מ"י שם הלכה טו:

ד א מיי פ"יז מהלכות צבורים הלכה ה קמנ עין יא טושי"ע יו"ד סי' שלח סעיף ו':

שיטה מקובצת

פ' ר"ש אומר דמאי אור"י דהך דמאי אינו כשאר דמאי דעלמא דלא בעי להפריש תרומה גדולה ולא קאמי' אלא שרי לו תורת דמאי דאין גירף ליתן לכהן כמו בתרומה דמאי דהמפיע'. תוס' הוציאות: פ' טבלים מפורחים: פ' מעשר וכוכים מעשרין: פ' מעשר אדרכתן מילתא: פ' ישראל וגו' בשבילן: פ' דמירוח: הווא גמר: ו' כהן גמי חביבת: פ' משום דקא דמפרשי: פ' גבי תרומה דמאסר: פ' הן אין חוששין שפא החליפין שיחביבי כרי להפריש מעשר אחו ואם גרלו בשביעה ונכבש עד שביעה אין: ו' מעשר ס"א וכגון דמרחינהו לפירות דעובד כוכבים ישראל מרשות עובד כוכבים ולענין שביעית מתבערין בשביעית הס"ד ומ"ה דמאי כו': פ' עובד כוכבים בין למאן: פ' עובד כוכבים בין למאן דרדוש דגנך ולא דיוגן עובד כוכבים מרץ: פ' היינו הוכא גדול ברשות: פ' עובד כוכבים לכ"ע פטור מ"מ מאי קושיא דלמא הכא בגדל ברשות ישראל ומיהו מצניז למימר דמשמע ותי' וי"ל למקא: פ' ונשניז בריהא דהכא ככ"ר ומיהו אכתי קשה דאפילו ס"ל מירוח דעובד כוכבים: פ' כיסין כדאמרין: פ' כנסת: פ' מירוח ונשניעתי' חייב דקאמר: פ' ונשניז הרי הוא ל"ש ונמחק: פ' ישראל מרשות עובד כוכבים: פ' מירוח קהנונטר שמישראל ארס: וי"ל תוס' הוציאות וי"ל ל"י ידכין שהיה ארסוי של עובד כוכבים ויש לעובד כוכבים חלק שם פשיטא דהוי כמו מרחינהו עובד כוכבים ועוד וכי מירוח הקדש ר"ל מירוח ההקדש עצמו אלא שיהיה מירוח ברשות הקדש וא"כ מרחינהו ישראל ברשות עובד כוכבים וכן כמו מרחינהו העובד כוכבים עצמו (הם שלו אנפי' הדעובד כוכבים עצמו) וי"ל קשה כדפי' כע"כ לר"י דמרחינהו ישראל ברשות עובד כוכבים מיירי שלקחם ישראל מן העובד כוכבים בשבילם ואח"כ מירוחם ע"כ וי"ל הר"ש וי"ל דמרחינהו ישראל וכי מירוח: וי"ל שישאל ארס של עובד כוכבים ולא רצה לפרש כמו שמשמע פשיטא דמסריה מרשות הישראל דבאת העובד כוכבים משום דבאת מרשות היעובד כוכבים כיון שהתרומה שלו אנפי' שתרומה הישראל כי העובד כוכבים מירוח העובד כוכבים אם מירוח עובד כוכבים תבואת ישראל קושיא לפי א מחלק עובד כוכבים כי ככתוב: פ' תבואת: פ' דאי בחלק העובד כוכבים חייב מרחינהו עובד כוכבים ואי בחלק הישראל: פ' ישראל מהעובד כוכבים מרחם וה"ק כי עובד כוכבים שהם עשוי: פ' קינן ואכ"י אפילו: פ' הכי הם שלו אנפי' דרבי: פ' הן תבוא דמפרשי: פ' מוטרי כל לוקח קודם מירוח מדאורייתא כי מ"מ הוי עובד כוכבים ור"י וכו' בכל: פ' הכותים דאמר כי כ' קרי בדאורייתא אנפי' דלוקח הוי דרבנן דאפילו מוטרי כל לוקח מדאורייתא: פ' דשמעתין דטבלי' לוקח מן העובד כוכבים כי ונתן המעשר ללוי לא: פ' פטור ואפילו למי' תבת ואי לי'ש: פ' כשבליים ואפשר דנכשיו קיים שפיר טעמא דלעיל דא"ל אחינא חיבת מכת לי'ש: פ' ממנו תרומת מעשר לכהן כמו כן כשקונה הוי כ' והפריש מעשר: פ' לומר דלבי דבר: פ' דמאי מדרבנן לכ"ע וכן טבל המעורב בחולין הוי דרבנן ואי הוא:

יא:

דגנך אמר רחמנא ויֵא דגן עובד בוכבים. יא' למאן דריש צמנחות פרק ר' ישמעאל (דף סו.) דגנך ולא דגן עובד כוכבים יא' פריך שפיר אמאי מעשרן דצבואה זו גדילה ונתמרחכה צרשות עובד כוכבים וא"ת מאי קשה ליה הכא דלמא סבירא ליה כמ"ד מירוח

העובד כוכבים אינו פטור ודגנך למעט

מירוח הקדש וכי תימנא הא דפליגי צמירות עובד כוכבים היינו יא' בגדל צרשות ישראל אצל גדל צרשות עובד כוכבים ומרחינהו עובד כוכבי' יא' פטור מכל מקום מאי קשיא דלמא בגדל צרשות ישראל וי"ל דמשמע ליה דאיירי בגדל צרשות עובד כוכבים אצל סוגיא דמנחות (דף סו.): מוכח דפליגי אפי' בגדל צרשות עובד כוכבים וי"ל דניחא ליה לשנויי ט"ז דהכא ככולי עלמא ומיהו קשה דלפילי א"י הניא ליה מירוח דעובד כוכבים פטור מ"מ חייב לעשר מדרבנן גזירה משום דבעלי כיסין ט"ז י"ל משמע ליה מדקאמר והן שלו אלמנא לית ליה גזירה דבעלי כיסין דל"כ היה חייב לימנו לכהן יא' ואמאי מעשרן והן שלו וקשיא ראשונה נמי מתירא צבאי דדייק דקסבר מירוח העובד כוכבים פטור מדקאמר והן שלו דאי אינו פטור אמאי מעשרן והן שלו דאינו פטור לא יא' קשה לימני ואע"ג דאינו פטור לא מחייב למיכת לכהן דל"ל קאמינא מכת גבדא דלא מצינא לאשתעויי דינא צהדיה ולמאן דאית ליה נמי גזירה יט"ז בעלי כיסין דהיינו מאן דאית ליה מירוח העובד כוכבים פטור לא מיסתבר יא' למחייב לימן לכהן טפי ממאן דאית ליה אינו פטור יא' ודמשמע צמיון בשמעתין דודאי חייב למיכת לכהן דלמר אצל עובד כוכבים יט' הרי הוא כפירותיו ומשמע דאי ודאי חלפינהו דכולי עלמא צעי למיציניהו לכהן היינו ודאי כפי מהסקנא דמסקינן כאן בתרומה גדולה כאן בתרומת מעשר: **דמרחינהו** ישראל יא' ברשות עובד כוכבים. פירש הקוטנרס יא' ישראל אינם של עובד כוכבים וקשה לפירושו יא' אי צחלק עובד כוכבים היינו מריחת עובד כוכבים אי צחלק ישראל אין זה לוקח

טבלי' וגרלא לפרש מרחינהו ישראל צרשות עובד כוכבים אחר שלקחן ישראל יא' והכי קא י' אמר הלוקח טבלין מן העובד כוכבים והן עכשיו ממורחין: **מעשרן** דאין קנין. יא' תימנא אפי' יש קנין לעשרן מדרבנן כדמוכח דהקומץ רבה (מנחות דף לא.) בשמעתא דר"ש שזרי גבי לך קח מן העובד כוכבים ועשר עליו וכי תימנא שרואה למאנא חיוב דאורייתא לרצותא דאפי' י' הכי יא' דחייב לעשר דאורייתא והא ממנא נפשך לקוח פטור מדאורייתא כדמוכח פרק הפועלים (ב"מ דף פח:) מיהו לפירוש ר"ת יא' דמפרש דהיינו דוקא לוקח אחר מירוח אצל לוקח קודם מירוח ומרחו חייב ניחא ועוד י"ל אפילו מפטר לו לוקח קודם מירוח מדאורייתא מ"מ הוי רצותא ממנא שהן שלו אנפי' שאין קנין ואין טעם לפטור יא' מטעם הפקעה דממור איסוריה טפי כדמוכח בהקומץ רבה (מנחות לא.) לא ממנא דפריך ולימנא ליה לך קח מן העובד כוכבים ונמשין דקא סבר אין קנין והוה ליה מן החיוב על הפטור אע"ג דלקוח לא דרבנן: **הר"י** הן בחוקתן **למעשר ולשביעית**. משמע מכאן דסתם עס הארץ חשודין עס השביעית וכן יא' פרק לולב הגזול (סוכה נט.) אין מוסרין דמי לא' שביעית לעס הארץ ופ"ק דחולין (דף ק.) ואם אמר י' טעא לי משליכי חושש לשאור ונחלין שבה משום מעשר ומשום שביעית וקשה מהיהא לו דמשאלת אסת שבה לאסת עס הארץ ומשאלת אשה להצייתה החשודה על שביעית משמע דסתמא לא חשדי וצבננות יא' (דף כז.) פירשמי':

הא חלפינהו ודאי בעי למייתננהו לבהן. ואע"ג דשמעינן לרבי שמעון יא' מירוח העובד כוכבים פטור מכל מקום חייב י' משום גזירה דבעלי כיסין כדפרישית לעיל: **מב"ר**ים שאתה לוקח מן העובד בוכבים. משמע הכא דלוקח חייב יא' מדאורייתא מדל"טטרין קרא לפטור י' תרומת מעשר והקשה ר"ת מדקאמרין פ' הפועלים (ב"מ פח: ושם) צבואת זרעך ולא לוקח ומירין לוקח קודם מירוח חייב מדאורייתא והא דלמר' פ' ר' ישמעאל (מנחות סו:) פורמין משל עובדי כוכבים על של ט"ז כותיים ומשל כל על של כל י' (אלמנא) מירוח העובד כוכבים אינו פטור לא צלוקח מן העובד כוכבים איירי דלוקח ממורח אפי' מישראל פטור מ"י דאורייתא אלא צעובד כוכבים התורם משלו על של ישראל איירי כדמתן (תרומות פ"ג מ"ט) העובד כוכבים והכותי שתרמו תרומתם תרומה ופילו מפטר כל לוקח נחא נמי סוגיא מ"י דשמעתין לוקח טבלי' מן העובד כוכבים איירי צעובד כוכבים המעשר פירותיו ונתן ללוי לא מיחייב לוי למיכת תרומת מעשר לכהן ומעשר דאורייתא היא אי אין קנין ומירוח העובד כוכבים אינו פטור יא' ואי למ"ד מירוח העובד כוכבים פטור אפשר שהקדימו צבבלי' מן ומתקיים שפיר טעמא דלעיל (מכא) דל"ל אחינא מכת גבדא דלא מצינא לאשתעויי דינא צהדיה כלומר כמו שהמעשר שהעובד כוכבים מפריש ונותן ללוי דאין הלוי חייב לימן ממנו יא' תרומה לכהן כך כשקונה לוי טבלי' מן העובד כוכבים להפריש מעשר אינו חייב לתת ממנו תרומת מעשר לכהן אלא מפרישו והוא שלו דל"ל אחינא כו' דאי לאו הכי אע"ג דלוקח פטור מדאורייתא מ"מ היה חייב לימן לכהן מדרבנן והיהא דהקומץ רבה (מנחות לא.) משמע כפירוש רבינו חס דפריך ולימא ליה קח מן העובד כוכבים ועשר עליו ומשני קסבר אין קנין והוה ליה מן החיוב על הפטור ומקריי ליה חיוב משמע מדאורייתא ויש לומר יא' לגבי' דבר המעורב צרוב חולין הוי כמו חיוב על הפטור מדע דה"נ קאמר התם ולימנא ליה קח מן השוק ועשר עליו קסבר רוב עס הארץ אין מעשרין הן והוה ליה מן החיוב י' על הפטור משמע אי אין מעשרין הוה ליה מן החיוב על הפטור ואמאי והא דמאי מ"י דרבנן ואם טבל מעורב בחולין דרבנן אס' למי' דרבנן א"כ בשלקח עובד כוכבים מישראל קודם מירוח ומירוחם עובד כוכבים חוזר ומכרה לישראל דאי משום תבואת זרעך לא מיפטר דתבואת זרעך קרינא ביה וישראל ור"י וכו' בכל: פ' הכותים דאמר כי כ' קרי בדאורייתא אנפי' דלוקח הוי דרבנן דאפילו מוטרי כל לוקח מדאורייתא: פ' דשמעתין דטבלי' לוקח מן העובד כוכבים כי ונתן המעשר ללוי לא: פ' פטור ואפילו למי' תבת ואי לי'ש: פ' כשבליים ואפשר דנכשיו קיים שפיר טעמא דלעיל דא"ל אחינא חיבת מכת לי'ש: פ' ממנו תרומת מעשר לכהן כמו כן כשקונה הוי כ' והפריש מעשר: פ' לומר דלבי דבר: פ' דמאי מדרבנן לכ"ע וכן טבל המעורב בחולין הוי דרבנן ואי הוא:

הלוקח עובר חמורו

פרק ראשון בכורות

סימורחין. שנגמרה מלאתמן למעשר דמירוח יא' גמר מלאתה של צבואה כשמשוה את הכרי ומחליקין צרחת: ואוסו **אזי** **אמו** **כהן** **כו**. רצותא קמ"ל דאע"ג דמכת ישראל קאמי דאיכא למימר ניתציניהו השתא לתרומה (ומעשר) לכהן כי היכי דהוה עבדי ישראל קמנא אפי' הכי כיון

דיד כהן צאלמע הוי כאילו הפריש הכהן האלמנעי מהן התרומה והוריס לישראל זה לא אחד צפוי עצמא ומעשרן והכל שלו ומוכר התרומה לכהנים והוא הדין נמי אס' לא נפלו לאותו כהן מישראל דצבואת כהן י' חייבת בתרומה אלא שאינה נותנת לכהן אחר אלא מפרישה ואוכלה: **משום** י' דהוה מופרש וקאי. כלומר שהשה מין אחד וחמור מין אחר ואינו מחוסר מעשה הלכן הוי כאילו נפלו לו מזית כהן התמוריס לעמאן והטללס' לעמאן: **אצל** גבי י' צבואה דמחוסר הפרשה אימנא כמי שלא הורמנו צבית כהן דמין וחזרו לאיסורס הראשון ויחסנ' לכהן י': והן שלו. התרומה עצמה ומוכרה לכהנים: **דגנך**. דיוגן. מה שאמא ממרס חייב בתרומה ולא מירוח עובד כוכבים: **דאמרינהו ישראל י'** **מרשום** **עובד כוכבים**. שהיה ישראל אריס וקרקע של עובד כוכבים הוי: **למעשר**. אס' מעושרין הן יא' אין מושהין שמה החליפין או צביעית שמה החליפין צפירות שביעית שהיו צריכין להסבצר צביעית: **פפירותיו**. של עובד כוכבים דודאי חלפינהו וזריך להפריש מהן מעשר. י' האי מנא סבר דאין מירוח העובד כוכבים פטור ופולגתא היא צמנחות פפרק ר' ישמעאל (דף סו.):

דמאי. ספק חליפן פסול: **למעשר** **לפריש** **כוני** **עלמא** **לא** **פליגי**. דאפי' לר' שמעון דלמר ספק מספק לא אכיל טבלי'ם צבמימא הן וצעי אפרושי הכל דמנו לדמאי דעס הארץ דמפריש: **וצעי** **מיציניהו** **לפנ**. לקמן פריך הא דלמרן לעיל מעשרן והן שלו: **דמאי**. והמוכר לאח מצבירו עליו הראיה וישראל מוכר לכהן את התרומה והדמים שלו. והאי דמאי לא דמי לשאר דמאי שנותן לכהן אחד ממאה דהתם איכא טעמא דמפרש צמסכת סוטה (דף מח.) משום

דסבר עס הארץ ללוי הוא דפקיד רחמנא למיכת תרומת מעשר ולא לדידי אצל הכא היהא ספיקא גופא דאיכא בתרומת מעשר איכא בתרומה גדולה: **לנא שמעטא**. דרבי אלעזר: **מעשרן** **והן** **שלו**. ואוקימנא דלמרחינהו ישראל צרשות עובד כוכבים: **צבורה גדולה**. פליגי מנא קמא ורבי שמעון: **פרסומא מעשר**. והן שלו: **מתני'**

דכור עס הארץ ללוי הוא דפקיד רחמנא למיכת תרומת מעשר ולא לדידי אצל הכא היהא ספיקא גופא דאיכא בתרומת מעשר איכא בתרומה גדולה: **לנא שמעטא**. דרבי אלעזר: **מעשרן** **והן** **שלו**. ואוקימנא דלמרחינהו ישראל צרשות עובד כוכבים: **צבורה גדולה**. פליגי מנא קמא ורבי שמעון: **פרסומא מעשר**. והן שלו: **מתני'** דמפרש דהיינו דוקא לוקח אחר מירוח אצל לוקח קודם מירוח ומרחו חייב נחא ועוד י"ל אפילו מפטר לו לוקח קודם מירוח מדאורייתא מ"מ הוי רצותא ממנא שהן שלו אנפי' שאין קנין ואין טעם לפטור יא' מטעם הפקעה דממור איסוריה טפי כדמוכח בהקומץ רבה (מנחות לא.) לא ממנא דפריך ולימנא ליה לך קח מן העובד כוכבים ונמשין דקא סבר אין קנין והוה ליה מן החיוב על הפטור אע"ג דלקוח לא דרבנן: **הר"י** הן בחוקתן **למעשר ולשביעית**. משמע מכאן דסתם עס הארץ חשודין עס השביעית וכן יא' פרק לולב הגזול (סוכה נט.) אין מוסרין דמי לא' שביעית לעס הארץ ופ"ק דחולין (דף ק.) ואם אמר י' טעא לי משליכי חושש לשאור ונחלין שבה משום מעשר ומשום שביעית וקשה מהיהא לו דמשאלת אסת שבה לאסת עס הארץ ומשאלת אשה להצייתה החשודה על שביעית משמע דסתמא לא חשדי וצבננות יא' (דף כז.) פירשמי': **הא חלפינהו ודאי בעי** למייתננהו לבהן. ואע"ג דשמעינן לרבי שמעון יא' מירוח העובד כוכבים פטור מכל מקום חייב י' משום גזירה דבעלי כיסין כדפרישית לעיל: **מב"ר**ים שאתה לוקח מן העובד בוכבים. משמע הכא דלוקח חייב יא' מדאורייתא מדל"טטרין קרא לפטור י' תרומת מעשר והקשה ר"ת מדקאמרין פ' הפועלים (ב"מ פח: ושם) צבואת זרעך ולא לוקח ומירין לוקח קודם מירוח חייב מדאורייתא והא דלמר' פ' ר' ישמעאל (מנחות סו:) פורמין משל עובדי כוכבים על של ט"ז כותיים ומשל כל על של כל י' (אלמנא) מירוח העובד כוכבים אינו פטור לא צלוקח מן העובד כוכבים איירי דלוקח ממורח אפי' מישראל פטור מ"י דאורייתא אלא צעובד כוכבים התורם משלו על של ישראל איירי כדמתן (תרומות פ"ג מ"ט) העובד כוכבים והכותי שתרמו תרומתם תרומה ופילו מפטר כל לוקח נחא נמי סוגיא מ"י דשמעתין לוקח טבלי' מן העובד כוכבים איירי צעובד כוכבים המעשר פירותיו ונתן ללוי לא מיחייב לוי למיכת תרומת מעשר לכהן ומעשר דאורייתא היא אי אין קנין ומירוח העובד כוכבים אינו פטור יא' ואי למ"ד מירוח העובד כוכבים פטור אפשר שהקדימו צבבלי' מן ומתקיים שפיר טעמא דלעיל (מכא) דל"ל אחינא מכת גבדא דלא מצינא לאשתעויי דינא צהדיה כלומר כמו שהמעשר שהעובד כוכבים מפריש ונותן ללוי דאין הלוי חייב לימן ממנו יא' תרומה לכהן כך כשקונה לוי טבלי' מן העובד כוכבים להפריש מעשר אינו חייב לתת ממנו תרומת מעשר לכהן אלא מפרישו והוא שלו דל"ל אחינא כו' דאי לאו הכי אע"ג דלוקח פטור מדאורייתא מ"מ היה חייב לימן לכהן מדרבנן והיהא דהקומץ רבה (מנחות לא.) משמע כפירוש רבינו חס דפריך ולימא ליה קח מן העובד כוכבים ועשר עליו ומשני קסבר אין קנין והוה ליה מן החיוב על הפטור ומקריי ליה חיוב משמע מדאורייתא ויש לומר יא' לגבי' דבר המעורב צרוב חולין הוי כמו חיוב על הפטור מדע דה"נ קאמר התם ולימנא ליה קח מן השוק ועשר עליו קסבר רוב עס הארץ אין מעשרין הן והוה ליה מן החיוב י' על הפטור משמע אי אין מעשרין הוה ליה מן החיוב על הפטור ואמאי והא דמאי מ"י דרבנן ואם טבל מעורב בחולין דרבנן אס' למי' דרבנן א"כ בשלקח עובד כוכבים מישראל קרא לפטור מדאורייתא מ"מ הוי עובד כוכבים וישראל ור"י וכו' בכל: פ' הכותים דאמר כי כ' קרי בדאורייתא אנפי' דלוקח הוי דרבנן דאפילו מוטרי כל לוקח מדאורייתא: פ' דשמעתין דטבלי' לוקח מן העובד כוכבים כי ונתן המעשר ללוי לא: פ' פטור ואפילו למי' תבת ואי לי'ש: פ' כשבליים ואפשר דנכשיו קיים שפיר טעמא דלעיל דא"ל אחינא חיבת מכת לי'ש: פ' ממנו תרומת מעשר לכהן כמו כן כשקונה הוי כ' והפריש מעשר: פ' לומר דלבי דבר: פ' דמאי מדרבנן לכ"ע וכן טבל המעורב בחולין הוי דרבנן ואי הוא:

מסורת הש"ס

(א) צרשות ז"ק. (ב) גיטין מז. כ"מ קא. מנחות לא. (ג) דמאי פ"ג סי' (ד) דמאי פ"ג מז"ע י"ז לא. (ה) [מלאן שייך עוד לע"ה]. (ו) פ"כ שייך לע"ה. (ז) צרשות. ז"ק. (ח) למנא דס"ל מירות. ז"ק. (ט) משום בעלי. ז"ק. י' קאמר. ז"ק. י' היכא דחייב לעשר מדאורייתא הן שלו. ז"ק. י' עשה משליכי. ז"ק. י' [ונע"ע מו"ס לקמן ג. ד"ה דמתני']. (י) צ"ל גזירה משום. (יא) מתרומת. ז"ק. י' טבדי כוכבים. ז"ק. י' משמע דמירוח. ז"ק. י' טבל המעורר. ז"ק. י' הפטור ואמאי דמאי דרבנן (ק) ועבל המעורר בחולין נמי דרבנן אס' הוה מעורב כו' כ"ל והשאר יס' למחוק ז"ק.

תורה אור השלם

1. ראשית דגנך תירשך ויצחקך ורשיתו יא צאצא נתןך דברים יח ד
2. ואל זקלום תדבר ואמרת אלהם כי תחזו מנאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מנאתם בגזולתכם ותרמם ממנו תרומת יי מעשר מן הדמעות:
בבבבד יח כו

הגהות הב"ח

(א) גבי' דלא מצינא אישתעויי דינא: (ב) שם כלן בתרומת מעשר א"ל אדרכתן מילמא:

גליון הש"ס

גבי' קאמינא מכת גבדא. ע"ל מז ע"ב:

מוסף רש"י

דאין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל. אס' קנה עבדים קרקע חלקך אין קנייני קמי לנפיקתה מקדושתה שלא תחמידי צמער וישראל הקוה ממנו מן הפירות לייך לעשר (גיטין מז.). אצל העובד כוכבים כפירותיו. היי הן כפירותיו למעשר ולשביעית. דחשדי לחלטי (ע"ל א').

רבינו גרשום

קמ"ל דאמרין גמי בשיין כמפרש וקאי הליכ' מפרשיין ומעשרן והן שלו: אלא דמרחינהו ישראל מרשות עובד כוכבים כגון שנתן העובד כוכבים לישראל שדוה בקבלה ומירוחן ישראל והאי הלוקח דקאמר כלומר שלוקחן ממנו ישראל בטורה עבדוהו והן שלו שיכול למוכרן ולוקח הדמים: דאמר ליה לכהן קא אחינא כו': בחוקתן למעשרות ולשביעית כלומר אם הפקיד כהן פירותיו מערשיין ליכא למיחש שמה החליפין לו ומחזיר לו טבלי'ם אלא אותן שהפקיד לו מחזיר לו. וכן לשביעית אם הפקיד לו מירוח של שנת ששית ומחזירין לו בשביעית ליכא למיחש שהחליפין לו ומחזיר אותן שביעית שאסורין לסחור בהן וגביירין ביעור לאחר שלכה לחיה. אלא אותן שהפקיד בידו מחזיר לו שלא היה רוצה להכשיליו: אצל העובד כוכבים. אבל אם הפקידן אצל העובד כוכבים כשמוחזירין לו הוי הן כפירותיו. יש להן דין כפירותיו של עובד כוכבי' דאמרין דאי החליפין ומחזיר לו אחרי'ם ורינן כפירותא דאמרינהו ישראל מרשות עובד כוכבים דקאבעי לאפרושי מניהו תרומה גדולה ולמיחבה לכהן והשאר מעשר ראשון ותרומת מעשר מעשרן והן שלו: ר' שמעון אמר יש להן תורת דמאי דספק החליפין וספק לא החליפין הלכן מעשרן והן שלו דאפי' תרומה גדולה לא יחייב לכהן אלא מוכנה להפריש לתרומה גדולה

דכולי עלמא לא פליגי דעבי לאפרושי כי פליגי ליתנא לכהן בתרומה גדולה לחוד קאמר תנא קמא סבר כו'. ורבי שמעון סבר דספק הוא אס' החליפין אי לא הלכן בתרומה גדולה מפריש והן שלו ומוכרה לכהן: וקאמר לה לאה שמעתא. דר"א: דלמא לא קשיא אה דייקא אביי דאי ודאי חלפינהו דכולי עלמא בעי למיחיבהו לכהן כאן בתרומה גדולה לכהן וכן שלו בתרומת מעשר קאמר ולא בתרומה גדולה. א"ל אביי לרב דיימי דדאי הוי כדקא משני' לי ויחלמא כאן בתרומה גדולה וכן שלו בתרומת מעשר דכי ודאי חלפינהו דכולי עלמא דתרומה גדולה בעי למיחבה לכהן ולוקח טבלין מן העובד כוכבים דקאמר מעשרן והן שלו בתרומת מעשר קאמר דפטור הוא מתרומת מעשר למיחבא לכהן [בתנן] [כאנסי'] [וכדכ"ל דרד"ש ליה להאי קרא הכי טבלי'ם שאתה לוקח מישראל כו'. ואם תמ. השה שהפריש כשביל פטר חמור קודם שבא ליד כהן נהנה בו כהן דמיערנא דאפרישה ברושותיה דכהן קאי: